

1505089-57.2020.8.26.0606

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2121150/2020 - DEL.POL.SUZANO, 7343766 - DEL.POL.SUZANO, 928/20/309 -

DEL.POL.SUZANO, 2121150 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Emerson Cristovam de Araujo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505089-57.2020.8.26.0606 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505089-57.2020.8.26.0606

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2121150/2020 - DEL.POL.SUZANO, 7343766 - DEL.POL.SUZANO, 928/20/309 -

DEL.POL.SUZANO, 2121150 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Emerson Cristovam de Araujo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de EMERSON CRISTOVAM DE ARAÚJO (nascido em 09/05/1998), devidamente

qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que, em 21/02/2020, por volta das 21h45, na Rua Sete de Setembro, esquina com a Rua Tenente José Bernardino, Cidade Cruzeiro do Sul, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu guardaria, teria em depósito e transportaria, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para entrega ao consumo de terceiros, 93 (noventa e três) micropontos de ecstasy (3,1g), além da quantia de R\$ 2.109,00 (dois mil, cento e nove reais) (fls. 01/03).

Laudos periciais juntados às fls. 24/26 e 44/48.

Defesa prévia às fls. 70/71.

Em 27/08/2021, foi recebida a denúncia (fls. 73/74).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu (fls. 97/100).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, nos termos da denúncia, bem como requer o perdimento do carro apreendido, visto que utilizado para prática de tráfico de drogas (fls. 104/109).

A Defesa pugna pela desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, requer que seja aplicada a causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (fls. 112/116).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do dinheiro (fls. 16) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 24/26).

A autoria, diante do conjunto probatório construído em sede de instrução processual, é indubitosa.

A testemunha Witalo Lopes Moreira, policial militar, em juízo, declarou que estava em patrulhamento pela Rua Sete de Setembro, juntamente com seu parceiro, quando avistaram um indivíduo num Ford/Fiesta. Ele apresentou nervosismo, o que ensejou a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal. Na busca veicular, no compartimento do air bag, encontraram uma pochete contendo comprimidos e micropontos, aparentemente de droga sintética. Ele confessou e disse que iria traficar no carnaval. Não o conhecia de abordagens anteriores. Não o presenciou vendendo drogas (fls. 97/100).

A testemunha Willian Carlos Rocha Nunes, policial militar, em juízo, declarou que estava em patrulhamento de rotina da Força Tática no Jardim Imperador, juntamente com seu parceiro, quando viram um indivíduo nervoso dentro de um veículo, o que ensejou a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal. Na busca veicular, no compartimento do air bag, foi encontrada uma pochete com substâncias, aparentando ser ecstasy, microponto, dinheiro e 03 (três) celulares. Ele confessou que traficava há 08 (oito) meses e que iria vender as substâncias apreendidas no carnaval. Não o viu comercializando drogas. Não o conhece de abordagens anteriores. A droga estava no compartimento vazio do air bag, o qual estava com o suporte desencaixado, chamando atenção da equipe. O compartimento fica em frente ao banco do passageiro. Declarou que leu seu depoimento antes da audiência (fls. 97/100).

A testemunha Kevin Alexander de Lima, em juízo, declarou que conhece o Réu desde a adolescência. Não estava presente no momento dos fatos. Sobre as características pessoais do Réu, relatou que saem juntos, com as namoradas, aos finais de semana. Ele está desempregado e pediu-lhe que deixasse seu currículo na firma onde trabalha. Nunca soube de envolvimento dele com drogas (fls. 97/100).

A testemunha Edilson de Souza Silva, em juízo, declarou que conhece o Réu há tempo, pois moravam no mesmo bairro. Não estava presente no momento dos fatos. Sobre as características pessoais do Réu, relatou que nunca o viu traficando ou usando drogas. Saem juntos aos finais de semana. Ele trabalha e namora (fls. 97/100).

O Réu, em seu interrogatório, negou a prática delitiva. Declarou que estava no carro, indo para sua casa, com a droga numa pochete. A droga não estava escondida. Após a abordagem, foram para sua casa e, lá, encontraram o dinheiro. As drogas eram

para consumo, para usar nas baladas. Não ia destiná-las para venda. O dinheiro apreendido era fruto de seu trabalho, estava juntando para comprar uma moto. Sobre suas características pessoais, relatou que possui 23 (vinte e três) anos, é primário, casado, sem filhos. Em seu último emprego, recebia R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). À época dos fatos, estava trabalhando registrado numa empresa (fls. 97/100).

O exame químico-toxicológico detectou, no material apreendido, a substância metilenodioximetanfetamina (MDMA) (fls. 24/26).

A perícia veicular constatou que o veículo não apresentava danos aparentes com aspecto recente, com sistema de direção articulado, sistema elétrico inoperante, pedal de freio com pressão e pneumáticos em bom estado de conservação (fls. 44/48). Ou seja, não resta dúvida que a Ré, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia transportava drogas, para fins de venda a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante são firmes e coerentes entre si, relatando todos os detalhes da abordagem. Apesar da perícia veicular não ter encontrado vestígios de interesse para o julgamento de mérito, isso não desabona o relato dos policiais, visto que se declarou que o suporte do air bag apenas estava desencaixado.

Sobre a declaração da testemunha Willian Carlos Rocha Nunes, ressalte-se que, a prévia leitura do depoimento prestado na fase policial, embora não seja recomendável, é incapaz, por si só, de acarretar nulidade, nos termos do art. 204, § único, CPP. Considerando que os fatos são de 21/02/2020, ou seja, há mais de 02 (dois) anos, é razoável que um policial militar, que faz diversas abordagens por dia, não se lembre dos detalhes da ocorrência.

A negativa do Réu em juízo restou isolada.

O Réu nega a traficância, mas confessa que portava a droga para consumo pessoal, declarando que a pochete estava consigo e não escondida. Dessa forma, não há justificativa para que os policiais fizessem uma busca veicular e requisitassem uma perícia no carro, sendo que os procedimentos da abordagem seriam facilitados com a droga à mostra. Além disso, foram apreendidos 93 (noventa e três) micropontos de ecstasy que, apesar do pouco peso em gramas, é um número de unidades considerável para uma pessoa comprar de uma só vez e “usar na balada”, sobretudo quando dois de seus amigos dizem que nunca viram o Réu usando drogas (testemunhas arroladas pela Defesa)

Por fim, causa estranheza que foi apreendida a quantia de R\$ 2.109,00 (dois mil, cento e nove reais) em espécie, sendo que, à época dos fatos, o Réu trabalhava registrado numa empresa, não tendo guardado o dinheiro para a suposta compra da moto no banco, por exemplo.

Assim, ante a fragilidade da versão do Réu e a firmeza dos depoimentos das testemunhas policiais, está demonstrada a intenção do Réu de destinar as drogas com ele encontradas à entrega ao consumo de terceiros.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e que lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Não há causa de aumento de pena e está presente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, pois o Réu é primário e de bons antecedentes (fls. 96), não se dedica às atividades criminosas, nem integra organização criminosa.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza da droga deve ser considerada favorável ao Réu, visto que foi apreendida apenas uma espécie, o ecstasy, substância que não é especialmente viciante e menos danosa à saúde pública; já a quantidade é pequena, sendo essa circunstância também positiva, portanto.

Não há provas a respeito da personalidade do Réu. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie.

Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou abonar a pena do Réu. A culpabilidade é inerente ao crime.

O Réu ostenta bons antecedentes, não tendo sido processado anteriormente (fls. 96). Os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil à custa da saúde alheia. O delito não foi cometido em circunstâncias que autorizam exacerbação ou a redução das penas. Certo é, também, que o tráfico ilícito de entorpecentes traz consequências nefastas à sociedade, as quais, todavia, são inerentes ao próprio tipo e já foram consideradas pelo legislador. O sujeito passivo do crime previsto no art. 33, Lei nº 11.343/06 é o Estado, assim resta prejudicada a análise desta circunstância judicial.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, considerando haver três circunstâncias judiciais favoráveis e as restantes sendo neutras, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há agravante, nem atenuante a ser analisada.

Presente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, ensejando a diminuição da pena provisória em 2/3 (dois terços), razão pela qual a pena definitiva resultou em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa.

Ante a ausência de demonstração da capacidade financeira do Réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto (art. 33, § 2º, "c", CP).

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, frente ao cumprimento dos requisitos do art. 44, CP. Considerando a ausência de demonstração de capacidade financeira do Réu, converto a pena privativa de liberdade em prestação pecuniária, de um salário mínimo.

Considerando que as circunstâncias fáticas que ensejam a concessão da liberdade provisória não se alteraram, bem como a pena em concreto aplicada, concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu EMERSON CRISTOVAM DE ARAÚJO como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, às penas 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, convertida em prestação pecuniária de um salário mínimo, e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condene, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA